

वैयाक्तिकि गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५

English title: Individual Privacy Act, 2018

वैयाक्तिकि गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १४ । वैयाक्तिकि गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयाक्तिकि सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदनि व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वैयाक्तिकि गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आवास" भन्नाले कुनै पनवि्यक्तिले बसोवास गर्ने घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, कोठा वा बासस्थान समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिले रात बिताउने गरी बसेको होटल, रसोर्ट, लज, पाहुना घर वा शविरिको कोठा वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै ठाउँलाई समेत जनाउँछ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ग) "वैयाक्तिकि सूचना" भन्नाले कुनै पनवि्यक्तिसँग सम्बन्धित देहायको सूचना समझनु पर्छ:- । (१) नजिको जात, जाति, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति, । (२) नजिको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि, । (३) नजिको ठेगाना, टेलिफोन वा विद्युतीयपत्र (इमेल) को ठेगाना, । (४) नजिको राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रको विवरण, । (५) वैयाक्तिकि सूचना उल्लेख गरी नजिले कसैलाई पठाएको वा नजिले प्राप्त गरेको पत्र, । (६) नजिको औलाको छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह वा नजिको अन्य बायोमेट्रिकि सूचना, । (७) नजिको आपराधिक पृष्ठभूमि वा नजिले फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा कसूर भुक्तान गरेको विवरण, । (८) कुनै नरिण्य प्रक्रियामा पेशागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रकृत्यामा, कस्तो राय वा धारणा व्यक्त गरेको थियो भन्ने विषय । (घ) "सम्पत्ति" भन्नाले चल वा अचल, भौतिक वा अभौतिक, मूलत वा अमूलत सम्पत्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय समझनु पर्छ:- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, । (२) अदालत, अन्य न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय वा मातहतका कार्यालय, । (३) नियमनकारी निकाय वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय, । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, समिति वा कानून बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, संस्था, प्राधिकरण, नगिम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । (५) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन, ।

(६) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित वा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (८) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था । (च) "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती" भन्नाले सार्वजनिक निकायको कुनै पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति भई बहाल रहेको व्यक्ती समझनु पर्छ । (छ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका संस्था, कम्पनी, बैङ्क, समिति, सहकारी संघ, महासंघ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । व्यक्तिको जीउ तथा पारिवारिक गोपनीयता । ३. व्यक्तिको शारीरिक तथा नजिकी जीवनको गोपनीयता: (१) प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्था सम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ । (२) कुनै पनवि्यक्तिको शारीरिक गोपनीयताको विषय नजिको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, उपचार गर्दा वा आपतकालीन उद्धार कार्य गर्दाको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरीविना अनतिक्रम्य रहनेछ । (३) कुनै पनवि्यक्तिलाई नजिको नजिकी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुत्रत्व, नपुंसकता वा शारीरिक रोग जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ । (४) कसैले कुनै पनवि्यक्ती नजिकी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित उपदफा (३) बमोजमिका कुनै पनविषय लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनप्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा नजिकी जीवनको गोपनीयता खुलासा गर्न सकिन्छ:- । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी भएको विषय भएमा, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफूखुशी सार्वजनिक गरिसकेको विषय भएमा, । (ग) अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीले

कुनै कसूरको सलिसलामा अनुसन्धान गरेको वषिय भएमा, । (घ) कुनै सुवधि वा सहूलियत प्राप्त गर्न उपदफा (३) सँग सम्बन्धित वषिय वा व्यक्तिको शारीरिक अवस्था वा नजिजी जीवन खुलासा गर्नु पर्ने अवस्थामा नजिले त्यस्तो सुवधि वा सहूलियत प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न इच्छा गरेमा । ४. पारिवारिक गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक जीवन कायम राख्न वा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नको लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) दाम्पत्य जीवनको क्रममा पति र पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने एक अर्काको गोपनीयतासँग सम्बन्धित वषिय पति र पत्नीबीच चलेको मुद्दाका सन्दर्भमा आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक अनतकिर्म्य हुनेछ ।

५. शरीरको तलासी लनि नहुने: (१) कुनै पनव्यक्तिको मज्जुरी नलिई नजिको जीउ वा नजिको साथमा रहेको वा नजिले प्रयोग गर्ने कुनै वस्तुको तलासी लनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजमि कुनै सुरक्षा जाँच वा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिको तलासी लनि पर्ने अवस्था भएमा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको आदेश बमोजमि सुरक्षाको प्रयोजनको लागि खटिएका कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले तलासी लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षा जाँच गर्नको लागि खटिएका अधिकारीले आफूले सुरक्षा जाँचको लागि प्राप्त गरेको अख्तियारी आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी तलासी लनिभन्दा अघि हेर्न चाहेमा देखाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सार्वजनिक स्थानमा नियमिति वा आकस्मिक सुरक्षा जाँचको लागि आफ्नो ओहदा अनुसारको चनिह र पोशाक लगाई कर्तव्य पालना गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि सुरक्षा जाँचको अख्तियारी भएको मानिन्छ । ६. प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी गोपनीयता: प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी वषिय अनतकिर्म्य हुनेछ र नजिको मज्जुरीबनि त्यस्तो वषियको जानकारी अरु कसैलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न हुँदैन । तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सम्बन्धित वषियजुहुरीबीच त्यस वषियमा छलफल गर्न वा नजिको एकासगोलका परिवारका सदस्य र अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई नजिको संरक्षकलाई जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-३ । आवास सम्बन्धी गोपनीयता । ७. आवासको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको आवासको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ । (२) कानून बमोजमि खानतलासी लनि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको आदेश बमोजमि बाहेक कुनै पनव्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न वा गराउन वा खानतलासी लनि वा लनि लगाउन हुँदैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रवेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नजिको परिवारका सदस्यको नजिजी जीवनको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी प्रवेश गर्न वा गराउन वा खानतलासी लनि वा लनि लगाउन हुँदैन । (४) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो अधिकारीको आदेश बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई नजिको आवास बाहिर पक्राउ गरिएकोमा नजि पक्राउ परेको कारणले मात्र नजिको आवास खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएकोमा नजिको आवासको समेत खानतलासी लनिपर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लागि कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको छुट्टै आदेश लिई नजिको आवासको खानतलासी लनि सक्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपिद् व्यवस्थापन वा आपतकालीन उद्धार गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनव्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । (७) आवासको गोपनीयता कायम राख्ने तथा खानतलासी वा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ ।

८. आवासमा प्रवेश गर्दा सूचना दनि पर्ने: (१) कुनै फौजदारी कसूरको सलिसलामा दफा ७ बमोजमि कसैको आवासमा खानतलासी गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी आवासमा प्रवेश गर्नु पर्ने प्रयोजन खुल्ने गरी नजिलाई लिखित सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजमिका शर्त तथा कार्यवधि पूरा गर्नु पर्नेछ । तर तत्काल खानतलासी नगरेमा आरोपित व्यक्तिलाई भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा सो कुराको अभिलेख राखी प्रवेश गर्न सक्नेछ । ९. आवासमा ससिटिभि क्रियामेरा जडान गर्न नहुने: कसैले कुनै पनव्यक्तिको मज्जुरीबनि नजिको आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व सूचना सङ्कलन हुने गरी ससिटिभि क्रियामेरा जडान गर्न वा गराउन हुँदैन । परिच्छेद-४ । सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनीयता । १०. सम्पत्तिको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले पनअर्काको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिमा त्यस्तो सम्पत्तिधनीको अनुमति वा मज्जुरीबनि अनधिकृत तवरले प्रवेश गर्न हुँदैन । (३) व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण राख्ने वा त्यसको जानकारी हुन सक्ने सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै पनव्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरीबनि कुनै पनतिरकाले अरु कसैलाई जानकारी दनि वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजमि सम्पत्ति विवरण माग भएको वा कुनै व्यक्तिलाई विरुद्धमा सोही वषियमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट माग भएको अवस्थामा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित निकाय, सङ्गठित संस्था वा अधिकारीले त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । लिखित सम्बन्धी गोपनीयता । ११. लिखितको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिसँग सम्बन्धित वैयक्तिक लिखितको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको लिखित सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक लिखित मानिन्छ:- । (क) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, ।

(ख) चकित्सकीय इतिहास, प्रमाणपत्र वा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतविदन, । (ग) नागरिकाको प्रमाणपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा यस्तै प्रकृतिका परिचय खुल्ने अन्य कागजात, । (घ) बैङ्कमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण, । (ङ) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा बैङ्क हिसाब विवरण (स्टेटमेण्ट) वा अन्य वित्तीय अधिकारपत्र, । (च) जैविक वा आनुवंशिक विवरण (बायोमेट्रिक डाटा) र ल्याप्चे सहछाप, । (छ) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जग्गाधनी प्रमाण पुरजा वा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी अन्य कागजात, ।

(ज) सवारी धनीपुरजा (ब्लु बुक) वा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी कागजात, । (झ) धतिपत्र वा त्यससँग सम्बन्धित विवरण, । (ञ) कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्र, नवित्तभरणपत्र वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कागजात, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य कागजात । (३) कुनै पनवि्यक्तिको सार्वजनिक निकायमा रहेको उपदफा (२) बमोजमिको वैयक्तिक लिखित कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनवि्यक्तिको वैयक्तिक लिखित वा त्यसको कुनै विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन वा त्यसको कुनै विवरण अध्ययन, अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न वा गराउन सकिन्छ:- । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी भएमा, । (ख) सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भएमा, । (ग) कुनै मुद्दाको सलिसलामा अदालत वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएमा, । (घ) फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजनको सलिसलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा । परिच्छेद-६ । तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता । १२. तथ्याङ्कको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिसँग सम्बन्धित वैयक्तिक तथ्याङ्क वा विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै पनवि्यक्तिको वैयक्तिक वा पारिवारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा नजिको मज्जुरी लानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी लई सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क जुन प्रयोजनको लागि सङ्कलन गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा वा शान्तिसुव्यवस्थाको प्रयोजनको लागि कुनै तथ्याङ्क माग भएमा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बाधा परेको मानिने छैन । (४) कुनै पनवि्यक्तिको मज्जुरी नलाई कसैले पननजिसँग सम्बन्धित देहायका तथ्याङ्क अरु कसैलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरण, । (ख) सम्पत्ति तथा आय आर्जन सम्बन्धी विवरण, । (ग) रोजगारी सम्बन्धी विवरण, । (घ) पारिवारिक विषय सम्बन्धी विवरण, । (ङ) जैविक विवरण र ल्याप्चे सहछाप, । (च) हस्ताक्षर वा वदियुतीय हस्ताक्षर, । (छ) राजनीतिक सम्बन्धिता र निर्वाचन सम्बन्धी विवरण, । (ज) व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी विवरण । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा अदालत वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता, अपाङ्गता जस्ता विषयमा प्रश्न उठी अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । पत्राचार सम्बन्धी गोपनीयता ।

१३. पत्राचारको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको चठीपत्र, पत्राचार वा वदियुतीय पत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचारको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको उपदफा (१) बमोजमिका चठीपत्र, पत्राचार वा वदियुतीयपत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचार अनधिकृत रूपमा पढ्न, हेर्न, अरु कसैलाई उपलब्ध गराउन, प्रकाशन गर्न, प्रसारण गर्न वा अन्य कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी वा कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनवि्यक्तिको चठीपत्र, पत्राचार वा वदियुतीय पत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचार उपलब्ध गर्न वा गराउन सकिनेछ । १४. चठीपत्र खोल्न नहुने: (१) सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी वा कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनकिसैको वैयक्तिक चठीपत्र अनधिकृत रूपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन हुँदैन । (२) कुनै पनवि्यक्तिले अन्य व्यक्तिको वदियुतीय पत्र (इमेल) खोल्न, हेर्न वा अन्य कसैलाई पठाउन (फरवार्ड गर्न) हुँदैन । परिच्छेद-८ । चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता । १५. चरित्रको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको चरित्र, वैयक्तिक आचरण र व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कानून बमोजमि कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक नजिको चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टपिपणी गर्न हुँदैन । (३) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको चरित्रमा आघात पार्ने, नजिको बेइज्जती वा अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वा पारिवारिक जीवनमा आँच आउने गरी कुनै पनप्रकारको काम, कारबाही गर्न वा नजिको आचरण वा व्यवहार सम्बन्धी कुनै पन कुरा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । १६. तस्वरि खच्न वा बकिरी गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठा क्षतपुग्ने

गरी नजिको मज्जुरीबना नजिको तस्वरि खचिन् वा नजिलाई बदनाम गर्ने नयितले नजिको तस्वरिसँग अरु कसैको तस्वरि राखी जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्वरि बनाउन वा एक व्यक्तिको तस्वरिको केही अंश अर्को व्यक्तिको तस्वरिको अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै तस्वरि बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कसैले कुनै सार्वजनिक ठाउँ वा कुनै व्यक्तिको तस्वरि खचिदा त्यस्तो ठाउँमा रहेको अन्य कुनै व्यक्तिसमेतको तस्वरि खचिनि गएकोमा त्यसलाई कसूर मानिने छैन ।

तर त्यसरी खचिनि गएको तस्वरि समेत उपदफा (१) वपिरीत प्रयोग गर्न पाइने छैन । (३) कसैले कुनै पनव्यक्तिलाई सताउने, हैरान पार्ने वा नजिबाट कुनै अनुचित फाइदा लनि वा तस्वरिको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लनि नयितले नजिको मज्जुरी नलाई नजिको तस्वरि प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खरिद बिक्री वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । १७. अनुसन्धानको सलिसलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने: कानून बमोजमि अनुसन्धानको सलिसलामा रहेको कुनै पनव्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म नजिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पन तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । तर त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र नजिलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन । १८. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने: कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सलिसलामा कुनै व्यक्तबाट कसैको आचरण सम्बन्धी कुनै कुरा जानकारी पाएको भए सम्बन्धित व्यक्तिले मज्जुरी दिएको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएको अवस्थामा बाहेक नजिले त्यस्तो कुरा कसैलाई प्रकट गर्न हुँदैन । परचिछेद-९ । वदियुतीय माध्यम र गोपनीयता । १९. वदियुतीय माध्यमको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई वदियुतीय माध्यममा रहेको नजिको कुनै पनव्यक्तिको सूचना, लिखित, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले कुनै पन व्यक्तिको वदियुतीय माध्यममा रहेको सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन । (३) कसैले पनिकुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहिरूबीचमा वदियुतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तहिरूले मज्जुरी दिएको वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन । तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यस उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनसूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न, ध्वनिअङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिनेछ । (५) वदियुतीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. सार्वजनिक स्थलमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धमा: (१) कुनै पनसार्वजनिक स्थलमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्न आवश्यक भएमा शौचालय, स्नान गृह वा कपडा फेर्ने कक्ष (चेज्जिङ रुम) बाहेकका ठाउँमा त्यस्तो क्यामेरा जडान गर्न वा गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ससितिभिक्यामेरा जडान गरेको ठाउँमा सबैले देखे र जानकारी पाउने गरी त्यस्तो क्यामेरा जडान गरिएको सूचना दनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै स्थानमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२१. नगिरानी वा जासुसी गर्न नहुने: कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै कार्यालयको नगिरानी वा जासुसी गर्न वा यस ऐन बमोजमि गोप्य हुने कुनै कुरा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै वदियुतीय माध्यम, फोटोग्राफी वा कुनै तरिका प्रयोग गर्न हुँदैन । २२. ड्रोन प्रयोग गर्न नहुने: मुलुकको सीमा क्षेत्र वा सार्वजनिक स्थान बाहेक कुनै सार्वजनिक निकाय, पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन, संरक्षण क्षेत्र वा खानी तथा खनजिजन्य पदार्थ रहेको क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको आवासमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो व्यक्तिको अनुमतिविना कुनै कसिमिको ड्रोन वा त्यस्तै प्रकृतिको यन्त्र प्रयोग गर्न वा कुनै गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गर्न हुँदैन । परचिछेद-१० । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण । २३. कानून बमोजमि बाहेक वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तबाहेक अन्य कसैले कुनै पन व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै खास विषयमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने वा जनमत सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी लई नजिले दिएको सूचना सङ्कलन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्दा कुन प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलन गरेको हो सो सम्बन्धमा नजिलाई पूर्ण जानकारी नदाई सङ्कलन गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण: सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गरी आम सञ्चारको माध्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विषयको सूचना प्रसारण वा सार्वजनिक भएकोमा त्यस्तो सूचनालाई यस दफाको प्रयोजनको लागि जानकारी दिएको मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्दा देहायका विषय स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सूचना सङ्कलन गर्ने समय, । (ख) सूचनाको विषय वस्तु, । (ग) सूचनाको प्रकृति, । (घ) सूचना सङ्कलनको उद्देश्य, । (ङ) सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया, । (च) सङ्कलित सूचनाको गोपनीयता राख्ने विषयको सुनिश्चिता, । (छ) सङ्कलित सूचनाको सुरक्षा लगायतका विषय । (५) कानून बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तबाट नै जानकारी लई सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको व्यक्तिको तर्फबाट देहायका व्यक्तिले

सूचना दनि सक्नेछः- । (क) अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हकमा त्यस्तो सूचना दौंदा नजिको अहति नहुने भएमा नजिको संरक्षक वा माथवर व्यक्ती, । (ख) अन्य व्यक्ती भए नजिले अख्तियारी दिएको वारसि वा प्रतनिधि । (७) देहायको अवस्था बाहेक उपदफा (१) बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्नु हुँदैनः- । (क) जुन कानून बमोजमिको अख्तियारी प्रयोग गरी त्यस्तो अधिकारीले वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही कानून बमोजमि नजिले सङ्कलन गरेको भएमा, ।

(ख) प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था भएकोमा, । (ग) फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालती कारबाही वा कानून कार्यान्वयनको सलिसलामा सङ्कलन गरेको भएमा, । (घ) कुनै सङ्गठति संस्था वा सार्वजनिक निकायले जुन व्यक्तिको सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरेको हो त्यस्तो व्यक्ती त्यस्तो संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको वा बहाल रहन लागेको वा त्यस्तो सूचना त्यस्तो संस्था वा निकायको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत रहेकोमा । (८) वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, वशिलेष्ण र उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. वैयक्तिक सूचना नमाननिः प्रचलति कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको सूचना नजिको वैयक्तिक सूचना माननि छैनः- । (क) नजि कुन सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो भन्ने वषिय, । (ख) नजिको पद र सो हैसियतमा सम्पर्क गर्न सकनि कार्यालयको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर वा वदियुतीय पत्र (ईमेल) को ठेगाना, । (ग) सार्वजनिक निकायले जारी गरेको वा लेखेको कुनै पत्र वा लखितमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम र नजिको पद, । (घ) नजिले सम्पादन गर्ने कामको कार्य वविरण र त्यसको प्रकृति, । (ङ) नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी वषिय । २५. सङ्कलति सूचनाको संरक्षणः (१) कुनै सार्वजनिक निकायले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो निकायको जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस्तो निकायले संरक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायले वैयक्तिक सूचनामा हुन सक्ने अनधिकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, प्रकाशन वा प्रसारण वरिद्ध हुन सक्ने जोखमिका वरिद्ध सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले प्रचलति कानून बमोजमि कुनै वैयक्तिक सूचना खुलासा गर्न वा गराउन सक्नेछ । २६. सहमतविनि वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुनेः (१) सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठति संस्थाले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना देहायका अवस्था बाहेक सम्बन्धति व्यक्तिको सहमतविनि उपयोग गर्न वा कसैलाई दनि हुँदैनः- । (क) जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि सार्वजनिक वा वविरण भएकोमा, । (ख) फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजनको सलिसलामा त्यस्तो अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लखिति रूपमा माग भएकोमा, । (ग) अदालतमा वचिराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अदालतबाट आदेश भएकोमा, । (घ) प्रचलति कानून बमोजमि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको योग्यता वा अन्य कुनै वषियमा प्रश्न उत्पन्न भई त्यसको नविरण गर्नु परेमा, ।

(ङ) कुनै खास वषियको प्रश्न उत्पन्न भई सोको नविरण गर्न कुनै खास कसिमिको सूचना अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा लखिति रूपमा माग भएकोमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन वा संरक्षण गर्ने जमिमेवारी भएको निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको अध्ययन वा अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि कुनै वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गर्न वा गराउन सक्नेछः- । (क) जुन वषियको अनुसन्धान गरिएको हो त्यस्तो वषिय वैयक्तिक पहिचानविनि पूरा नहुने भएमा, । (ख) जुन वषियको वैयक्तिक सूचना अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यस्तो सूचना दौंदा सम्बन्धति व्यक्तिलाई हानि, नोक्सानी नहुने भएमा, । (ग) सम्बन्धति व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना प्राप्त गर्दै बखत वा त्यसपछि जुनसुकै बखत मज्जुरी दिएको भएमा । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आधिकारिक रूपमा स्थापना गरेको अभिलेखालयको प्रयोजनका लागि देहायको अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रदान गर्न सक्नेछः- । (क) सम्बन्धति व्यक्तिको वैयक्तिक हैसियत, पेशागत वा वैयक्तिक गोपनीयतालाई प्रतकिल प्रभाव नपार्ने कुनै सूचना भएमा, । (ख) ऐतहिसकि अनुसन्धान वा ऐतहिसकि तथ्य वा सूचना सङ्कलन वा सङ्ग्रहका लागि त्यस्तो सूचना प्रदान भएमा, । (ग) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको तीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि व्यतति भइसकेको भएमा, । तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गरेको कारणले नजिको अपमान हुने वा नजिका हकदार वा सन्तानलाई कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा अपमान हुने भएमा त्यस्तो सूचना प्रदान गर्न सक्ने छैन । (घ) एक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि त्यस्तो सूचना अभिलेखति हुँदै आएको भएमा । २७. संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुनेः (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको कुनै पन संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहायको सूचनालाई सम्बन्धति व्यक्तिको संवेदनशील वैयक्तिक सूचना माननिछः- । (क) नजिको जात, जाति वा उत्पत्ति, । (ख) राजनीतिक आबद्धता, । (ग) धार्मिक आस्था वा वशिवास, । (घ) शारीरिक वा मानसिक स्वस्थता वा अवस्था, । (ङ) यौनिक अभिमुखीकरण वा यौन जीवन सम्बन्धी घटना, । (च) सम्पत्ति सम्बन्धी वविरण । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो सूचनाको प्रशोधन गर्न सक्नेछः- । (क) सम्बन्धति वषियको

इजाजत प्राप्त चकित्सक वा नजिको नर्दिशनमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपमान वा हनिताबोध नहुने गरी स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित वषियको रोग निवारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, रोग पहिचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सलिसलामा, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले नै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको भएमा ।

२८. सूचना सच्याउन नविदन दनि सकिने: (१) कुनै सार्वजनिक निकायको जग्गामा, संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित नभएको कुनै व्यक्तिलाई लागेमा नजिले जुनसुकै बखत त्यस्तो सूचना सुधार गरी सच्याउन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो सूचनाको आधारमा नजिले कुनै लाभ, फाइदा वा सुविधा लडिसकेको भए त्यसलाई सच्याउन नविदन दनि सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा नजिले के कस्तो कारणबाट त्यस्तो सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित नभएको हो त्यसको विवरण तथा नजिले दाबी गरेको तथ्य वा विवरणलाई पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने प्रमाण समेत दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजमि छानबनि गरी त्यस्तो सूचनामा सुधार गरी सच्याउनु पर्ने देखिएमा आवश्यक सुधार गरी सच्याउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । कसूर तथा सजाय । २९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको माननिन्छ:- । (क) दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (४) विपरीत हुने काम, । (ख) दफा ४ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ग) दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (घ) दफा ६ विपरीत हुने काम, । (ङ) दफा ७ को उपदफा (२), (३) र (४) विपरीत हुने काम, । (च) दफा ९ विपरीत हुने काम, । (छ) दफा १० को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ज) दफा ११ को उपदफा (३) विपरीत हुने काम, । (झ) दफा १२ को उपदफा (४) विपरीत हुने काम, । (ञ) दफा १३ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ट) दफा १४ विपरीत हुने काम, । (ठ) दफा १५ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ड) दफा १६ विपरीत हुने काम, । (ढ) दफा १८ विपरीत हुने काम, । (ण) दफा १९ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (त) दफा २१ विपरीत हुने काम, । (थ) दफा २२ विपरीत हुने काम, । (द) दफा २३ को उपदफा (१), (३) र (७) विपरीत हुने काम, । (ध) दफा २६ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (न) दफा २७ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर बापत तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ), (त), (थ), (द), (ध) वा (न) बमोजमिको कसूर नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो कसूर मुलुकी फौजदारी कार्यवधि(संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिन्छ । ३०. उजूर गर्न सक्ने: (१) दफा २९ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गतका अन्य कुनै कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजूर गर्दा त्यस्तो काम भएको मितिले तीन महिनाभित्र गरिसकिनु पर्नेछ । ३१. क्षतपूरति: (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर माननि वा अन्य कुनै काम गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षति पुग्न गएमा सरोकारवाला वा पीडित व्यक्तिले त्यस्तो हानि, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षतपूरति समेत भराई पाउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजूर परेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतपूरति भराई दनि पर्ने देखेमा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासबि क्षतपूरति भराइदनि पर्नेछ ।

३२. विभागीय सजाय हुने: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्नु नहुने कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि हुने सजायको अतिरिक्त नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि विभागीय वा अन्य सजाय हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विविधि । ३३. संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मज्जुरी लनि पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनमा सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी सार्वजनिक गर्न वा गोपनीयता खुलासा गर्न सकिने भनी उल्लेख भएका वषियहरू अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा मानसिक अवस्था ठीक नभएको वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो वषिय सार्वजनिक गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित गोपनीयता खुलासा गर्दा नजिको हति हुने भई नजिको संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले मज्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गोपनीयता खुलासा गर्न सकिनेछ । ३४. बाधा पुर्याएको नमाननि: (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले उपदफा (२) मा उल्लिखित व्यक्तिका सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्नु बाधा पुर्याएको माननि छैन:- । (क) अदालती कारबाहीको सलिसलामा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न, । (ख) कानून बमोजमि कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्तितगत सूचना वा विवरण प्राप्त गर्न, । (ग) नजिको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्रचलति कानून बमोजमि सार्वजनिक गर्न, । (घ) नजिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका पहिचान खुल्ने विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्न, । (ङ) छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी प्रचलति कानूनले नषिध गरेको कुरा बाहेक सार्वजनिक हति तथा पारदर्शिता कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सलिसलामा प्राप्त गरेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क, समाचार, तस्बिर व्यक्तिको गोपनीयताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै कसिमिले सार्वजनिक गर्न, । (च) नजिले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, विचार वा सार्वजनिक रुपमा आयोजित कार्यक्रममा खचिएको श्रव्यदृश्य तथा तस्बिर प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, । (छ) नजिको सम्पत्ति तथा खण्ड (घ) बमोजमिको विवरण वा नजिले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, विचार वा नजिको सार्वजनिक कार्यसँग सम्बन्धित विवरणका सम्बन्धमा आधार, कारण वा प्रमाण सहित स्वस्थ टकिटपिपणी गर्न । (२) उपदफा

(१) को प्रयोजनका लागि “व्यक्ति” भन्नाले देहायका व्यक्ति समझनु पर्छ:- । (क) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, । (ख) सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचति हुने औपचारिक प्रक्रियामा सामेल भएको वा सो पदमा सफारसि भएको व्यक्ति, । (ग) सार्वजनिक पदबाट सेवा नवृत्त वा पद मुक्त भएको व्यक्ति, । (घ) सार्वजनिक रुपमा चनिएको वा सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्ति, । (ङ) सार्वजनिक हति, सदाचार वा नैतिकताको कारणले वा कानून विपरीत भएको वा हुन लागेको कार्यको बारेमा सर्वसाधारण समक्ष सूचना वा जानकारी प्रवाह गराउनु पर्ने देखिएको व्यक्ति ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १४ । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी । वषियको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक । सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन । नदिन व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय । भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५” । रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आवास” भन्नाले कुनै पति व्यक्ति बसोवास गर्ने घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, । कोठा वा बासस्थान समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिले रात बित्ताउने गरी । बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर वा शिविरको कोठा वा त्यस्तै । प्रकृतिको अन्य कुनै ठाउँलाई समेत जनाउँछ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ग) “वैयक्तिक सूचना” भन्नाले कुनै पति व्यक्ति सँग सम्बन्धित देहायको सूचना । समझनु पर्छ:- । (१) नजिको जात, जाति, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति, । (२) नजिको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि, । (३) नजिको ठेगाना, टेलिफोन वा वदियुतीयपत्र (इमेल) को ठेगाना, । (४) नजिको राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, । सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक । निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रको विवरण, । (५) वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी नजिले कसैलाई पठाएको वा नजिले । प्राप्त गरेको पत्र, । (६) नजिको औलाको छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह वा । नजिको अन्य बायोमेट्रिक सूचना, । (७) नजिको आपराधिक पृष्ठभूमि वा नजिले फौजदारी कसूरमा सजाय । पाएको वा कसूर भुक्तान गरेको विवरण, । (८) कुनै नरिण्य प्रक्रियामा पेशागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले । त्यस्तो प्रक्रियामा के, कस्तो राय वा धारणा व्यक्त गरेको थियो भन्ने । वषिय । (घ) “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल, भौतिक वा अभौतिक, मूलत वा अमूलत । सम्पत्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय समझनु पर्छ:- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, । (२) अदालत, अन्य न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय वा मातहतका । कार्यालय, । (३) नियमनकारी निकाय वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय, । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक । स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, समिति वा कानून । बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा । स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, । परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । (५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन, । (६) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित वा ।

सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण । वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, । अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण, अनुदान वा । जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (८) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा । आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक । निकाय भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था । (च) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले सार्वजनिक निकायको कुनै । पदमा निर्वाचति, मनोनीत वा नियुक्ति भई बहाल रहेको व्यक्ति समझनु । पर्छ । (छ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्था, । कम्पनी, बैङ्क, समिति, सहकारी संघ, महासंघ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य । सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । व्यक्तिको जीउ तथा पारिवारिक गोपनीयता । ३. व्यक्तिको शारीरिक तथा नजिकी जीवनको गोपनीयता: (१) प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र । मानसिक अवस्था सम्बन्धी वषियको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ । (२) कुनै पति व्यक्तिको शारीरिक गोपनीयताको वषिय नजिको शरीर वा स्वास्थ्य । परीक्षण गर्दा, उपचार गर्दा वा आपतकालीन उद्धार कार्य गर्दाको अवस्थामा बाहेक । सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरीविना अनतिक्रम्य रहनेछ । (३) कुनै पति व्यक्तिलाई नजिको नजिकी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा । आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, । कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीरिक रोग जस्ता वषियको गोपनीयता कायम राख्ने । अधिकार हुनेछ । (४) कसैले कुनै पति व्यक्तिको नजिकी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा । बेइज्जत हुने गरी त्यस्तो व्यक्ति सँग सम्बन्धित उपदफा (३) बमोजिमका कुनै पति वषिय । लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा वदियुतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पति प्रकारले । सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा । व्यक्तिको शारीरिक वा

मानसकि अवस्था वा नजिजी जीवनको गोपनीयता खुलासा गर्न । सकनिछः- । (क) सम्बन्धति व्यक्तिको मज्जुरी भएको वषिय भएमा, । (ख) सम्बन्धति व्यक्तिले नै आफूखुशीले सार्वजनिक गरिसकेको वषिय । भएमा, । (ग) अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीले कुनै कसूरको । सलिसलामा अनुसन्धान गरेको वषिय भएमा, । (घ) कुनै सुवधि वा सहूलियत प्राप्त गर्न उपदफा (३) सँग सम्बन्धति । वषिय वा व्यक्तिको शारीरिक अवस्था वा नजिजी जीवन खुलासा गर्नु । पर्ने अवस्थामा नजिले त्यस्तो सुवधि वा सहूलियत प्राप्त गरेमा वा । प्राप्त गर्न इच्छा गरेमा । ४. पारिवारिक गोपनीयता हुनेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक जीवन कायम राख्न वा । पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नको लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्न पाउने । अधिकार हुनेछ । (२) दाम्पत्य जीवनको क्रममा पतिरि पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने एक अर्काको ।

गोपनीयतासँग सम्बन्धति वषिय पतिरि पत्नीबीच चलेको मुद्दाका सन्दर्भमा आवश्यक । भएको अवस्थामा बाहेक अनतकिर्म्य हुनेछ । ५. शरीरको तलासी लनि नहुनेः (१) कुनै पनव्यक्तिको मज्जुरी नलई नजिको जीऊ वा । नजिको साथमा रहेको वा नजिले प्रयोग गर्ने कुनै वस्तुको तलासी लनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून । बमोजमि कुनै सुरक्षा जाँच वा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै । व्यक्तिको तलासी लनि पर्ने अवस्था भएमा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा । नजिको आदेश बमोजमि सुरक्षाको प्रयोजनको लागि खटएका कुनै व्यक्ती वा । सुरक्षाकर्मीले तलासी लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षा जाँच गर्नको लागि खटएका अधिकारीले । आफूले सुरक्षा जाँचको लागि प्राप्त गरेको अख्तियारी आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र । सम्बन्धति व्यक्तिले त्यसरी तलासी लनिभन्दा अघि हेर्न चाहेमा देखाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सार्वजनिक स्थानमा नियमति वा आकस्मिक सुरक्षा जाँचको लागि । आफ्नो ओहदा अनुसारको चनिह र पोशाक लगाई कर्तव्य पालना गर्न खटिएको । सुरक्षाकर्मीलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि सुरक्षा जाँचको अख्तियारी भएको । माननिछ । ६. प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी गोपनीयताः प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र । गर्भावस्था सम्बन्धी वषिय अनतकिर्म्य हुनेछ र नजिको मज्जुरीवनि त्यस्तो वषियको । जानकारी अरु कसैलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न हुँदैन । तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सम्बन्धति वशिषज्जहरीबीच त्यस वषियमा छलफल । गर्न वा नजिको एकासगोलका परिवारका सदस्य र अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको वा होस । ठेगानमा नरहेको व्यक्तीभए नजिको संरक्षकलाई जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-३ । आवास सम्बन्धी गोपनीयता । ७. आवासको गोपनीयता हुनेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको आवासको गोपनीयताको । अधिकार हुनेछ । (२) कानून बमोजमि खानतलासी लनि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको । आदेश बमोजमि बाहेक कुनै पनव्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न वा गराउन वा । खानतलासी लनि वा लनि लगाउन हुँदैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रवेश गर्दा सम्बन्धति व्यक्ती वा नजिको परिवारका । सदस्यको नजिजी जीवनको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी प्रवेश गर्न वा गराउन वा खानतलासी । लनि वा लनि लगाउन हुँदैन । (४) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो अधिकारीको आदेश । बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई नजिको आवास बाहिर पक्राउ गरिएकोमा नजि पक्राउ परेको । कारणले मात्र नजिको आवास खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएकोमा नजिको । आवासको समेत खानतलासी लनिपर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लागि कानून । बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको छुट्टै आदेश लई नजिको आवासको खानतलासी । लनि सकनिछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपिद व्यवस्थापन । वा आपतकालीन उद्धार गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनव्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न । सकनिछ । (७) आवासको गोपनीयता कायम राख्ने तथा खानतलासी वा अनुसन्धान सम्बन्धी ।

अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ८. आवासमा प्रवेश गर्दा सूचना दनि पर्नेः (१) कुनै फौजदारी कसूरको सलिसलामा दफा ७ । बमोजमि कसैको आवासमा खानतलासी गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी आवासमा प्रवेश गर्नु पर्ने । प्रयोजन खुल्ने गरी नजिलाई लिखित सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्दा प्रचलति कानून । बमोजमिका शर्त तथा कार्यवधि पूरा गर्नु पर्नेछ । तर तत्काल खानतलासी नगरेमा आरोपति व्यक्तीभाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट । हुने भएमा सो कुराको अभिलेख राखी प्रवेश गर्न सकनिछ । ९. आवासमा ससितिभिक्रियामेरा जडान गर्न नहुनेः कसैले कुनै पनव्यक्तिको मज्जुरीवनि । नजिको आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धति व्यक्तीगित सूचना सङ्कलन । हुने गरी ससितिभिक्रियामेरा जडान गर्न वा गराउन हुँदैन । परिच्छेद-४ । सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनीयता । १०. सम्पत्तिको गोपनीयता हुनेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्ति । सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले पन अर्काको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिमा त्यस्तो । सम्पत्तिधनीको अनुमति वा मज्जुरीवनि अनधिकृत तवरले प्रवेश गर्न हुँदैन । (३) व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राख्ने वा त्यसको जानकारी हुन सक्ने । सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठति संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै । पनव्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धति व्यक्तिको मज्जुरीवनि कुनै पनतिरकाले अरु । कसैलाई जानकारी दनि वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको । अनुसन्धानको सलिसलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजमि सम्पत्तिविवरण । माग भएको वा कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा सोही वषियमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा । अदालतबाट माग भएको अवस्थामा सम्पत्तिविवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धति

निकाय, । सङ्गठित संस्था वा अधिकारीले त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परचिछेद-५ । लखित सम्बन्धी गोपनीयता । ११. लखितको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिसँग सम्बन्धित वैयक्तिक लखितको । गोपनीयताको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको लखित सम्बन्धित व्यक्तिको । वैयक्तिक लखित मानिन्छ:- । (क) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, । (ख) चिकित्सकीय इतिहास, प्रमाणपत्र वा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतविदन, । (ग) नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारी । चालक अनुमतिपत्र वा यस्तै प्रकृतिका परिचय खुल्ने अन्य । कागजात, । (घ) बैङ्कमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण, । (ङ) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेबिट । कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा बैङ्क हिसाब विवरण (स्टेटमेण्ट) वा अन्य । विनिमय अधिकारपत्र, । (च) जैविक वा आनुवंशिक विवरण (बायोमेट्रिक डाटा) र ल्याप्चे । सहछाप, ।

(छ) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जग्गाधनी प्रमाण पुरजा वा जग्गाको । स्वामित्व सम्बन्धी अन्य कागजात, । (ज) सवारी धनीपुरजा (ब्लु बुक) वा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी । कागजात, । (झ) धतिपत्र वा त्यससँग सम्बन्धित विवरण, । (ञ) कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्र, नवित्तभरणपत्र वा यस्तै । प्रकृतिका अन्य कागजात, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य कागजात । (३) कुनै पनवि्यक्तिको सार्वजनिक निकायमा रहेको उपदफा (२) बमोजमिको । वैयक्तिक लखित कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको । अवस्थामा कुनै पनवि्यक्तिको वैयक्तिक लखित वा त्यसको कुनै विवरण सार्वजनिक गर्न । वा गराउन वा त्यसको कुनै विवरण अध्ययन, अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न वा गराउन । सकिन्छ:- । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी भएमा, । (ख) सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको । पहिचान खुल्ने परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भएमा, । (ग) कुनै मुद्दाको सलिसलामा अदालत वा कानून बमोजमि अधिकार । प्राप्त अधिकारीको आदेश भएमा, । (घ) फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजनको सलिसलामा । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा । परचिछेद-६ । तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता । १२. तथ्याङ्कको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिसँग सम्बन्धित वैयक्तिक तथ्याङ्क । वा विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै पनवि्यक्तिको वैयक्तिक वा पारिवारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा नजिको । मज्जुरी लानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित । व्यक्तिको मज्जुरी लई सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क जुन प्रयोजनको लागि सङ्कलन गरिएको हो । सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा वा शान्ति सुव्यवस्थाको प्रयोजनको लागि कुनै तथ्याङ्क माग । भएमा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बाधा परेको मानिने । छैन । (४) कुनै पनवि्यक्तिको मज्जुरी नलई कसैले पनविजिसँग सम्बन्धित देहायका । तथ्याङ्क अरु कसैलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरण, । (ख) सम्पत्ति तथा आय आर्जन सम्बन्धी विवरण, । (ग) रोजगारी सम्बन्धी विवरण, । (घ) पारिवारिक विषय सम्बन्धी विवरण, । (ङ) जैविक विवरण र ल्याप्चे सहछाप, । (च) हस्ताक्षर वा वदियुतीय हस्ताक्षर, । (छ) राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचन सम्बन्धी विवरण, । (ज) व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी विवरण । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै फौजदारी । कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा अदालत वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकाय । वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा । त्यस्तो तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको उमेर, । योग्यता, चरित्र, यौनकिता, अपाङ्गता जस्ता विषयमा प्रश्न उठी अधिकार प्राप्त अधिकारीले ।

माग गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परचिछेद-७ । पत्राचार सम्बन्धी गोपनीयता । १३. पत्राचारको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको चिठ्ठीपत्र, पत्राचार वा वदियुतीय । पत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य । पत्राचारको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको उपदफा (१) बमोजमिका चिठ्ठीपत्र, पत्राचार वा । वदियुतीयपत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य । पत्राचार अनधिकृत रूपमा पढ्न, हेर्न, अरु कसैलाई उपलब्ध गराउन, प्रकाशन गर्न, प्रसारण । गर्न वा अन्य कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिको । मज्जुरीमा वा कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा प्रचलित कानून बमोजमि । अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनवि्यक्तिको चिठ्ठीपत्र, पत्राचार वा वदियुतीय । पत्र (इमेल) वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचार । उपलब्ध गर्न वा गराउन सकिन्छ । १४. चिठ्ठीपत्र खोल्न नहुने: (१) सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरीमा वा कुनै फौजदारी कसूरको । अनुसन्धानको सलिसलामा प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश । भएकोमा बाहेक कसैले पनवि्यक्तिको चिठ्ठीपत्र अनधिकृत रूपमा खोल्न वा । खोल्न लगाउन हुँदैन । (२) कुनै पनवि्यक्तिले अन्य व्यक्तिको वदियुतीय पत्र (इमेल) खोल्न, हेर्न वा । अन्य कसैलाई पठाउन (फरवार्ड गर्न) हुँदैन । परचिछेद-८ । चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता । १५. चरित्रको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई नजिको चरित्र, वैयक्तिक आचरण र । व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा । त्यस सम्बन्धमा छानबि गरी कानून बमोजमि

कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक नजिको । चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टपिपणी गर्न हुँदैन । (३) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको चरित्रमा आघात पार्ने, नजिको बेइज्जती वा । अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वा पारिवारिक जीवनमा आँच आउने गरी कुनै पन । प्रकारको काम, कारबाही गर्न वा नजिको आचरण वा व्यवहार सम्बन्धी कुनै पन कुरा । सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । १६. तस्वरि खचिन् वा बकिरी गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक । प्रतष्ठिठामा क्षतिपुग्ने गरी नजिको मज्जुरीवनि नजिको तस्वरि खचिन् वा नजिलाई बदनाम । गर्ने नयितले नजिको तस्वरिसँग अरु कसैको तस्वरि राखी जुनसुकै तरकाले अर्को तस्वरि । बनाउन वा एक व्यक्तिको तस्वरिको केही अंश अर्को व्यक्तिको तस्वरिको अर्को अंशसँग । मलाई अर्कै तस्वरि बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कसैले कुनै सार्वजनिक ।

ठाउँ वा कुनै व्यक्तिको तस्वीर खचिदा त्यस्तो ठाउँमा रहेको अन्य कुनै व्यक्तिसमेतको । तस्वीर खचिनि गएकोमा त्यसलाई कसूर माननि छैन । तर त्यसरी खचिनि गएको तस्वीर समेत उपदफा (१) वपिरीत प्रयोग गर्न पाइने । छैन । (३) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई सताउने, हैरान पार्ने वा नजिबाट कुनै अनुचति । फाइदा लनि वा तस्वरिको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लनि नयितले नजिको मज्जुरी । नलिई नजिको तस्वरि प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खरदि बकिरी वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन । हुँदैन । १७. अनुसन्धानको सलिसलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने: कानून बमोजमि । अनुसन्धानको सलिसलामा रहेको कुनै पनवि्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा । सम्बन्धति नकियामा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म नजिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले । कुनै पनतिरकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । तर त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र नजिलाई लागेको अभियोगको । विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन । १८. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने: कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सलिसलामा कुनै । व्यक्तबाट कसैको आचरण सम्बन्धी कुनै कुरा जानकारी पाएको भए सम्बन्धति व्यक्तिले । मज्जुरी दिएको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएको अवस्थामा बाहेक नजिले । त्यस्तो कुरा कसैलाई प्रकट गर्नु हुँदैन । परिच्छेद-९ । वदियुतीय माध्यम र गोपनीयता । १९. वदियुतीय माध्यमको गोपनीयता हुने: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई वदियुतीय माध्यममा रहेको । नजिको कुनै पनवि्यक्तिक सूचना, लिखित, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको । गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कसैले कुनै पनवि्यक्तिको वदियुतीय माध्यममा रहेको सूचना, जानकारी, । पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा । कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन । (३) कसैले पन कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहिर्बोचमा वदियुतीय माध्यमबाट । भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धति व्यक्तहिर्बोले मज्जुरी दिएको वा कानून । बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको । प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन । तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यस उपदफाको । व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सम्बन्धति । व्यक्तिको मज्जुरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पन सूचना, जानकारी वा । पत्राचार सुन्न, ध्वनिअङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिन्छ । (५) वदियुतीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए । बमोजमि हुनेछ । २०. सार्वजनिक स्थलमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धमा: (१) कुनै पनसार्वजनिक । स्थलमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्न आवश्यक भएमा शौचालय, स्नान गृह वा कपडा । फेरने कक्ष (चेज्जडि रुम) बाहेकका ठाउँमा त्यस्तो क्यामेरा जडान गर्न वा गराउन । सकिन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि ससितिभिक्यामेरा जडान गरेको ठाउँमा सबैले देखे । र जानकारी पाउने गरी त्यस्तो क्यामेरा जडान गरिएको सूचना दनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै स्थानमा ससितिभिक्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए । बमोजमि हुनेछ । २१. नगिरानी वा जासुसी गर्न नहुने: कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै कार्यालयको नगिरानी वा । जासुसी गर्न वा यस ऐन बमोजमि गोप्य हुने कुनै कुरा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै वदियुतीय । माध्यम, फोटोग्राफी वा कुनै तरिका प्रयोग गर्न हुँदैन । २२. ड्रोन प्रयोग गर्न नहुने: मुलुकको सीमा क्षेत्र वा सार्वजनिक स्थान बाहेक कुनै सार्वजनिक । नकिया, पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सुरक्षा नकियाको भवन, संरक्षित क्षेत्र वा खानी तथा । खनजिजन्य पदार्थ रहेको क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको आवासमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा । त्यस्तो व्यक्तिको अनुमतविना कुनै कसिमिको ड्रोन वा त्यस्तै प्रकृतिको यन्त्र प्रयोग गर्न । वा कुनै गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गर्न हुँदैन । परिच्छेद-१० । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण । २३. कानून बमोजमि बाहेक वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार । प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो अधिकारीबाट अनुमत प्राप्त व्यक्तबाहेक अन्य कसैले कुनै । पनवि्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, वशिलेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन । गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै खास वषियमा । अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने वा जनमत सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धति । व्यक्तिको मज्जुरी लाई नजिले दिएको सूचना सङ्कलन गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्दा कुन प्रयोजनको लागि सूचना । सङ्कलन गरेको हो सो सम्बन्धमा नजिलाई पूर्ण जानकारी नदार्ने सङ्कलन गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण: सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गरी आम सञ्चारका माध्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन । गर्ने वषियको सूचना प्रसारण वा सार्वजनिक भएकोमा त्यस्तो सूचनालाई यस दफाको । प्रयोजनको लागि जानकारी दिएको मानिन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्दा देहायका वषिय स्पष्ट रूपमा ।

खुलाउनु पर्नेछः- । (क) सूचना सङ्कलन गर्ने समय, । (ख) सूचनाको वषिय वस्तु, । (ग) सूचनाको प्रकृति, । (घ) सूचना सङ्कलनको उद्देश्य, । (ङ) सूचना परीक्षणको वधि र प्रक्रिया, । (च) सङ्कलित सूचनाको गोपनीयता राख्ने वषियको सुनिश्चिता, । (छ) सङ्कलित सूचनाको सुरक्षा लगायतका वषिय । (५) कानून बमोजमि सूचना सङ्कलन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै । व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जानकारी लई सङ्कलन गर्नु । पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिको । तर्फबाट देहायका व्यक्तिले सूचना दनि सक्नेछः- । (क) अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको । हकमा त्यस्तो सूचना दाँदा नजिको अहति नहुने भएमा नजिको । संरक्षक वा माथवर व्यक्ती, । (ख) अन्य व्यक्ती भए नजिले अख्तियारी दिएको वारसि वा प्रतनिधि ।

(७) देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्नु हुँदैनः- । (क) जुन कानून बमोजमिको अख्तियारी प्रयोग गरी त्यस्तो अधिकारीले । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही कानून बमोजमि नजिले । सङ्कलन गरेको भएमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो सूचना सङ्कलन । गर्ने व्यवस्था भएकोमा, । (ग) फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालती कारबाही । वा कानून कार्यान्वयनको सलिसलामा सङ्कलन गरेको भएमा, । (घ) कुनै सङ्गठित संस्था वा सार्वजनिक निकायले जुन व्यक्तिको । सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरेको हो त्यस्तो व्यक्ती त्यस्तो । संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको वा बहाल रहन लागेको वा । त्यस्तो सूचना त्यस्तो संस्था वा निकायको स्वीकृत कार्यक्रम । अन्तर्गत रहेकोमा । (८) वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, वशिलेष्ण र उपयोग सम्बन्धी अन्य । व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. वैयक्तिक सूचना नमाननिः प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक । पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको सूचना नजिको वैयक्तिक सूचना माननि । छैनः- । (क) नजि कुन सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो भन्ने । वषिय, । (ख) नजिको पद र सो हैसियतमा सम्पर्क गर्न सकिने कार्यालयको । ठेगाना, टेलिफोन नम्बर वा वदियुतीय पत्र (ईमेल) को ठेगाना, । (ग) सार्वजनिक निकायले जारी गरेको वा लेखेको कुनै पत्र वा । लखितमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम र नजिको पद, । (घ) नजिले सम्पादन गर्ने कामको कार्य वविरण र त्यसको प्रकृति, । (ङ) नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी वषिय । २५. सङ्कलित सूचनाको संरक्षणः (१) कुनै सार्वजनिक निकायले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो । निकायको जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस्तो निकायले संरक्षण गर्नु । पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायले वैयक्तिक सूचनामा । हुन सक्ने अनधिकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, । प्रकाशन वा प्रसारण वरिद्ध हुन सक्ने जोखमिका वरिद्ध सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु । पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले । प्रचलित कानून बमोजमि कुनै वैयक्तिक सूचना खुलासा गर्न वा गराउन सक्नेछ । २६. सहमतविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुनेः (१) सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित । संस्थाले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको । वैयक्तिक सूचना देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतविना उपयोग गर्न । वा कसैलाई दनि हुँदैनः- । (क) जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही । प्रयोजनको लागि सार्वजनिक वा वविरण भएकोमा, । (ख) फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजनको सलिसलामा त्यस्तो । अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट । लखित रूपमा माग भएकोमा, । (ग) अदालतमा वचिराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा । अदालतबाट आदेश भएकोमा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको ।

योग्यता वा अन्य कुनै वषियमा प्रश्न उत्पन्न भई त्यसको नविरण । गर्नु परेमा, । (ङ) कुनै खास वषियको प्रश्न उत्पन्न भई सोको नविरण गर्न कुनै खास । कसिमिको सूचना अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा लखित रूपमा माग । भएकोमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैयक्तिक सूचना । सङ्कलन वा संरक्षण गर्ने जमिमेवारी भएको निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको । अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको अध्ययन वा अनुसन्धानको प्रयोजनको । लागि कुनै वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गर्न वा गराउन सक्नेछः- । (क) जुन वषियको अनुसन्धान गरिएको हो त्यस्तो वषिय वैयक्तिक । पहचानविना पूरा नहुने भएमा, । (ख) जुन वषियको वैयक्तिक सूचना अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि दइएको हो त्यस्तो सूचना दाँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हानि, । नोक्सानी नहुने भएमा, । (ग) सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना । प्राप्त गर्दाकै बखत वा त्यसपछि जुनसुकै बखत मज्जुरी दिएको । भएमा । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश । सरकारले आधिकारीक रूपमा स्थापना गरेको अभिलेखालयको प्रयोजनको लागि देहायको । अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रदान गर्न सकिनेछः- । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक हैसियत, पेशागत वा वैयक्तिक । गोपनीयतालाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने कुनै सूचना भएमा, । (ख) ऐतहासिक अनुसन्धान वा ऐतहासिक तथ्य वा सूचना सङ्कलन वा । सङ्ग्रहका लागि त्यस्तो सूचना प्रदान भएमा, । (ग) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको । तीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि व्यतति भइसकेको भएमा, । तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गरेको । कारणले नजिको अपमान हुने वा नजिका हकदार वा सन्तानलाई । कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा अपमान हुने भएमा त्यस्तो । सूचना प्रदान गर्न सकिने छैन । (घ) एक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि त्यस्तो सूचना ।

अभिलेखित हुँदै आएको भएमा । २७. संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुने: (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो जमिमा वा । नयिनर्णमा रहेको कुनै पन संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गर्न वा गराउन । हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहायको सूचनालाई सम्बन्धित व्यक्तिको । संवेदनशील वैयक्तिक सूचना मानिन्छ:- । (क) नजिको जात, जात वा उत्पत्ति, । (ख) राजनीतिक आबद्धता, । (ग) धार्मिक आस्था वा विश्वास, । (घ) शारीरिक वा मानसिक स्वस्थता वा अवस्था, । (ङ) यौनिक अभिमुखीकरण वा यौन जीवन सम्बन्धी घटना, । (च) सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा । त्यस्तो सूचनाको प्रशोधन गर्न सकिन्छ:- । (क) सम्बन्धित विषयको इजाजत प्राप्त चिकित्सक वा नजिको निर्देशनमा । सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपमान वा हानिबोध नहुने गरी । स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित विषयको रोग निवारण, सार्वजनिक । स्वास्थ्य संरक्षण, रोग पहिचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य संस्थाको । व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सलिसलामा, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले नै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको भएमा ।

२८. सूचना सच्याउन नविदन दनि सकिने: (१) कुनै सार्वजनिक निकायको जमिमा, संरक्षण वा । नयिनर्णमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित । नभएको कुनै व्यक्तिलाई लागेमा नजिले जुनसुकै बखत त्यस्तो सूचना सुधार गरी । सच्याउन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो सूचनाको आधारमा नजिले कुनै लाभ, फाइदा वा सुविधा लिसकेको । भए त्यसलाई सच्याउन नविदन दनि सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा नजिले के कस्तो कारणबाट त्यस्तो । सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित नभएको हो त्यसको विवरण तथा नजिले दाबी । गरेको तथ्य वा विवरणलाई पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने प्रमाण समेत दाखलि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजमि । छानबनि गरी त्यस्तो सूचनामा सुधार गरी सच्याउनु पर्ने देखिएमा आवश्यक सुधार गरी । सच्याउन सक्नेछ । परचिछेद-११ । कसूर तथा सजाय । २९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गत । कसूर गरेको मानिन्छ:- । (क) दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (४) विपरीत हुने काम, । (ख) दफा ४ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ग) दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (घ) दफा ६ विपरीत हुने काम, । (ङ) दफा ७ को उपदफा (२), (३) र (४) विपरीत हुने काम, । (च) दफा ९ विपरीत हुने काम, । (छ) दफा १० को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ज) दफा ११ को उपदफा (३) विपरीत हुने काम, । (झ) दफा १२ को उपदफा (४) विपरीत हुने काम, । (ञ) दफा १३ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ट) दफा १४ विपरीत हुने काम, । (ठ) दफा १५ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ड) दफा १६ विपरीत हुने काम, । (ढ) दफा १८ विपरीत हुने काम, । (ण) दफा १९ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (त) दफा २१ विपरीत हुने काम, । (थ) दफा २२ विपरीत हुने काम, । (द) दफा २३ को उपदफा (१), (३) र (७) विपरीत हुने काम, । (ध) दफा २६ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (न) दफा २७ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर बापत तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार । रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (द), (ध) वा (न) बमोजमिको । कसूर नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो कसूर मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) । ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । ३०. उजूर गर्न सक्ने: (१) दफा २९ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक यस ऐन । अन्तर्गतका अन्य कुनै कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला । अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजूर गर्दा त्यस्तो काम भएको मितिले तीन । महिनाभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । ३१. क्षतिपूर्ति: (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर मानिने वा अन्य कुनै काम गरेको कारणबाट । कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षति पुग्नु गएमा सरोकारवाला वा । पीडित व्यक्तिले त्यस्तो हानि, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउन । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी परेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले । क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्ने देखेमा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराइदनि । पर्नेछ । ३२. विभागीय सजाय हुने: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने । कार्य नगरेमा वा गर्नु नहुने कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि हुने सजायको अतिरिक्त नजिको । सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय वा अन्य सजाय हुनेछ । परचिछेद-१२ । विधि । ३३. संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मज्जुरी लनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको । भए तापनि यस ऐनमा सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरीमा सार्वजनिक गर्न वा गोपनीयता । खुलासा गर्न सकिने भनी उल्लेख भएका विषयहरू अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा मानसिक । अवस्था ठीक नभएको वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो । विषय सार्वजनिक गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित गोपनीयता खुलासा गर्दा नजिको हति हुने भई । नजिको संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले मज्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा । गोपनीयता खुलासा गर्न सकिन्छ । ३४. बाधा पुर्याएको नमानिने: (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले उपदफा (२) मा । उल्लिखित व्यक्तिको सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन:- । (क) अदालती कारबाहीको सलिसलामा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त । गर्न, । (ख) कानून बमोजमि कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने । सम्बन्धमा कुनै व्यक्तितक सूचना वा विवरण प्राप्त गर्न, । (ग) नजिको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्रचलित कानून बमोजमि । सार्वजनिक गर्न, । (घ) नजिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक । अनुमतपत्र लगायतका पहिचान खुल्ने विवरण सम्बन्धित निकायले । सार्वजनिक गर्न, । (ङ) छापाखाना तथा

पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी प्रचलति । कानूनले नषिध गरेको कुरा बाहेक सार्वजनिक हति तथा पारदर्शति । कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सलिसलामा प्राप्त । गरेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क, समाचार, । तस्वीर व्यक्तिको गोपनयिताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने । गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै कसिमिले सार्वजनिक गर्न, । (च) नजिले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, वचार वा सार्वजनिक । रुपमा आयोजति कार्यक्रममा खचिएको श्रव्यदृश्य तथा तस्वीर । प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, । (छ) नजिको सम्पत्तितथा खण्ड (घ) बमोजमिको वविरण वा नजिले । सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, वचार वा नजिको । सार्वजनिक कार्यसँग सम्बन्धति वविरणका सम्बन्धमा आधार, कारण । वा प्रमाण सहति स्वस्थ टकिटपिपणी गर्न । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि "व्यक्ति" भन्नाले देहायका व्यक्तिसमझनु । पर्छ:- । (क) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, । (ख) सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचति हुने औपचारिक । प्रकृत्यामा सामेल भएको वा सो पदमा सफारसि भएको व्यक्ति, । (ग) सार्वजनिक पदबाट सेवा नवृत्त वा पद मुक्त भएको व्यक्ति, ।